

北京市第三中级人民法院

民事调解书

(2018)京 03 民初 464 号

原告：北京鼎耘科技发展有限公司，住所地北京市朝阳区十里堡甲 3 号 B 座 20 层 21A 内 2。

法定代表人：李红星，董事长。

委托诉讼代理人：赵彤，北京市万思恒律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王昊，北京市万思恒律师事务所律师。

被告：珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙），住所地珠海市横琴区宝华路 6 号 105 室-2114。

执行事务合伙人：北京鸿晓投资管理有限公司（委派代表：付国东）。

委托诉讼代理人：刘俊慧，女，该公司员工。

原告北京鼎耘科技发展有限公司因与被告珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）借款合同纠纷一案，本院于 2018 年 5 月 16 日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。

北京鼎耘科技发展有限公司诉称：1. 请求法院依法判决被告向原告偿还借款本金人民币 2 亿元以及利息人民币 3 388 888.89 元（年利率 10%，日利率：年利率/360，借款期限两个月）；2.

请求法院依法判决被告向原告支付自 2017 年 12 月 18 日至借款本金实际清偿日止的本息及罚息（按照年息百分之二十四计算，暂计至 2018 年 8 月 3 日的本息及罚息为 31 050 703.6 元）；3. 请求法院依法判决被告承担本案诉讼费、调查费、鉴定费、财产保全费等所有诉讼费用和开支；4. 本案诉讼标的合计为 234 439 592 元。

本案审理过程中，经本院主持调解，当事人自愿达成如下协议，请求人民法院确认：

一、珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）于 2018 年 8 月 30 日前向北京鼎耘科技发展有限公司偿还借款本金人民币 2 亿元及自 2017 年 10 月 18 日起至 2017 年 12 月 18 日的利息 3 388 888.89 元；

二、珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）于 2018 年 8 月 30 日前向北京鼎耘科技发展有限公司支付自 2017 年 12 月 19 日起至借款本金实际清偿日止的利息（以 203 388 888.89 元为基数，按照年息 24% 的利率计算）；

三、案件受理费 606 999 元，保全费 5000 元，由珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）负担，于 2018 年 8 月 30 日之前直接给付北京鼎耘科技发展有限公司；

四、本调解协议由双方当事人签字后即具有法律效力。

上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。

本调解书自各方当事人在调解协议上签字后即具有法律效力。

审 判 长 咸海荣

审 判 员 孙 京

审 判 员 张 帆

此件与原本核对无异

文件编码:180703-163707-78-75-837087



二〇一八年八月八日

法 官 助 理 王天水

法 官 助 理 朱宏哲

书 记 员 王秋岩